P U T U S A N

Nomor 1017/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Feri Irawan Alias Feri
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 50 tahun/7 Januari 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Mangaan VIII Lingkungan XI Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Ada

Terdakwa Feri Irawan Alias Feri ditangkap pada tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa Feri Irawan Alias Feri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasehat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1017/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1017/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERI IRAWAN Alias FERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulanserta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah plastik bening berisikan butiran-butiran putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa FERI IRAWAN Alias FERI pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Mangaan VIII Lingkungan XI Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan,atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi TEDI PERMADI, Saksi DIDIT SUSANTO, Saksi ANGGA WIJAYA, Saksi M. SYAR'I SITOPU yang merupakan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menerima informasi dari masyarakat yang tidak bersedia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disebutkan Namanya menerangkan mengenai adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu di Jalan Mangaan VIII Lingkungan XI Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual-beli Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi TEDI PERMADI, Saksi DIDIT SUSANTO, Saksi ANGGA WIJAYA, Saksi M. SYAR'I SITOPU berangkat dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menuju Jalan Mangaan VIII Lingkungan XI Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, sesudah sampai dilokasi tersebut anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menangkap Terdakwa yang sedang menjual Narkotika jenis shabu-shabu dirumah Terdakwa di Jalan Mangaan VIII Lingkungan XI Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan dan mengamankan 4 (empat) buah plastik klip bening berisikan butiran putih narkotika jenis shabu di dapur rumah Terdakwa tepatnya di rak piring dan uang tunai sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa FERI IRAWAN Alias FERI mengakui bahwa barang bukti shabu yang disita oleh Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi TEDI PERMADI, Saksi DIDIT SUSANTO, Saksi ANGGA WIJAYA, Saksi M. SYAR'I SITOPU adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. SUPRI (DPO) dimana terdakwa berniat menjual kembali shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa FERI IRAWAN Alias FERI dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 092/III/POL-10009/2024 Tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh MALA KARTIKA, S.E. Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa FERI IRAWAN Alias FERI berupa 4 (empat) buah plastic klip bening berisi Kristal berwarna putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB : 1876/NNF/2024 tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. 2.YUDIATNIS, S.T, dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB IIIatas nama terdakwa FERI IRAWAN Alias FERI berupa 4 (empat) buah plastik klip bening berisi Kristal berwarna putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa FERI IRAWAN Alias FERI pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Mangaan VIII Lingkungan XI Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi TEDI PERMADI, Saksi DIDIT SUSANTO, Saksi ANGGA WIJAYA, Saksi M. SYAR’I SITOPU yang merupakan anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menerima informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan Namanya menerangkan mengenai adanya peredaran gelap narkotika jenis shabu di Jalan Mangaan VIII Lingkungan XI Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual-beli Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi TEDI PERMADI, Saksi DIDIT SUSANTO, Saksi ANGGA WIJAYA, Saksi M. SYAR’I SITOPU berangkat dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menuju Jalan Mangaan VIII Lingkungan XI Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan, sesudah sampai dilokasi tersebut anggota kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menangkap Terdakwa yang sedang menjual Narkotika jenis shabu-shabu dirumah Terdakwa di Jalan Mangaan VIII Lingkungan XI Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan dan mengamankan 4 (empat) buah plastik klip bening berisikan butiran putih narkotika jenis shabu di dapur rumah Terdakwa tepatnya di rak piring dan uang tunai sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa ketika diinterogasi, terdakwa FERI IRAWAN Alias FERI mengakui bahwa barang bukti shabu yang disita oleh Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi TEDI PERMADI, Saksi DIDIT SUSANTO, Saksi ANGGA WIJAYA, Saksi M. SYAR'I SITOPU adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. SUPRI (DPO) dimana terdakwa berniat menjual kembali shabu tersebut ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB dengan menjumpai Sdr. SUPRI (DPO) dipinggir jalan daerah Bagan Deli Kec. Percut Sei Tuan, terakhir kalinya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. SUPRI (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. SUPRI (DPO) sebanyak setengah gram dengan harga Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa FERI IRAWAN Alias FERI dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwewenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 092/III/POL-10009/2024 Tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh MALA KARTIKA, S.E. Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa FERI IRAWAN Alias FERI berupa4 (empat) buah plastik klip bening berisi Kristal berwarna putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 1876/NNF/2024 tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. 2. YUDIATNIS, S.T, dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB III atas nama terdakwa FERI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

IRAWAN Alias FERI berupa 4 (empat) buah plastik klip bening berisi Kristal berwarna putih narkotika jenis shabu-shabu denganberatbersih 0,25 (nolkoma dua puluh lima) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tedi Permadi,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saya semuanya benar;
   - Bahwa benar terjadinya tindak pidana Narkotika tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Mangaan VIII Lingkungan XI Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
   - Bahwa saya menjelaskan kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis pada tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib, awalnya Saksi bersama rekan petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan Namanya tentang peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jalan Mangaan VIII Lingkungan XI Kelurahan Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan;
   - Bahwa dengan adanya informasi tersebut maka Saksi bersama Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi DIDIT SUSANTO, Saksi ANGGA WIJAYA, Saksi M. SYAR'I SITOPU berangkat dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menuju Jalan Mangaan VIII Lingkungan XI Kelurahan Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, sesudah sampai dilokasi tersebut saya bersama rekan petugas kepolisian yang lain menangkap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan lalu menemukan serta mengamankan 4 (empat) buah plastik klip bening berisi butiran putih narkotika jenis shabu di dapur rumah Terdakwa dan uang tunai sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa dan barang tersebut merupakan milik Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saya menjelaskan tujuan Terdakwa menyimpan atau memiliki 4 (empat) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu adalah untuk dijual, sedangkan uang tunai sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang yang diperoleh dari hasil penjualan narkotika jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa saya menerangkan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. SUPRI (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, dengan cara Terdakwa menjumpai Sdr. SUPRI (DPO) di daerah Bagan Deli Kec. Percut Sei Tuan (dipinggir jalan), kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. SUPRI (DPO), lalu Sdr. SUPRI (DPO) langsung menyerahkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **Didit Susanto,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saya semuanya benar;
- Bahwa benar terjadinya tindak pidana Narkotika tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Mangaan VIII Lingkungan XI Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa saya menjelaskan kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis pada tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib, awalnya Saksi bersama rekan petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bersedia disebutkan Namanya tentang peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jalan Mangaan VIII Lingkungan XI Kelurahan Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa dengan adanya informasi tersebut maka Saksi bersama Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi DIDIT SUSANTO, Saksi ANGGA WIJAYA, Saksi M. SYAR'I SITOPU berangkat dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menuju Jalan Mangaan VIII Lingkungan XI Kelurahan Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, sesudah sampai dilokasi tersebut saya bersama rekan petugas kepolisian yang lain menangkap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan lalu menemukan serta mengamankan 4 (empat) buah plastik klip bening berisi butiran putih narkotika jenis shabu di dapur rumah Terdakwa dan uang tunai sebanyak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa dan barang tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa saya menjelaskan tujuan Terdakwa menyimpan atau memiliki 4 (empat) buah plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu adalah untuk dijual, sedangkan uang tunai sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang yang diperoleh dari hasil penjualan narkotika jenis sabu milik Terdakwa;
- Bahwa saya menerangkan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. SUPRI (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, dengan cara Terdakwa menjumpai Sdr. SUPRI (DPO) di daerah Bagan Deli Kec. Percut Sei Tuan (dipinggir jalan), kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. SUPRI (DPO), lalu Sdr. SUPRI (DPO) langsung menyerahkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Feri Irawan Alias Feri** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Mangaan VIII Lingkungan XI Kelurahan Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti dari diri Terdakwa berupa 4 (empat) buah plastik klip bening berisikan butiran putih narkotika jenis shabu dan uang tunai sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis shabu, lalu barang bukti yang ditemukan Penyidik adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi berawal Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB dengan menjumpai Sdr. SUPRI (DPO) dipinggir jalan daerah Bagan Deli Kec. Percut Sei Tuan, terakhir kalinya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. SUPRI (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. SUPRI (DPO) sebanyak setengah gram dengan harga sejumlah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah plastik bening berisikan butiran-butiran putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- Uang tunai sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sedang menjual Narkotika jenis shabu-shabu dirumah Terdakwa di Jalan Mangaan VIII Lingkungan XI Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa kemudian para saksi dari pihak kepolisian mengamankan 4 (empat) buah plastik klip bening berisikan butiran putih narkotika jenis shabu di dapur rumah Terdakwa tepatnya di rak piring dan uang tunai sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang, dan sabu tersebut dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk membeli dan menjual narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 092/III/POL-10009/2024 Tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatanganioleh MALA KARTIKA, S.E. Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa FERI IRAWAN Alias FERI berupa4 (empat) buah plastik klip bening berisi Kristal berwarna putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 1876/NNF/2024 tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. 2. YUDIATNIS, S.T, dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB III atas nama Terdakwa FERI IRAWAN Alias FERI berupa 4 (empat) buah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik klip bening berisi Kristal berwarna putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap orang“ dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Feri Irawan Alias Feri. Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari sub unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/ tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61. Sedangkan ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Mangaan VIII Lingkungan XI Kelurahan Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, karena terkait dengan Narkotika golongan I jenis shabu. Penangkapan tersebut dilakukan setelah para saksi dari kepolisian Polres Pelabuhan Belawan yang mana mendapat informasi tersebut yang mana saksi TEDI PERMADI bersama saksi POLMAN SIAGIAN, saksi DIDIT SUSANTO, saksi ANGGA WIJAYA, Saksi M. SYAR'I SITOPU berangkat dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menuju Jalan Mangaan VIII Lingkungan XI Kelurahan Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan, sesudah sampai dilokasi tersebut saya bersama rekan petugas kepolisian yang lain menangkap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan lalu menemukan serta mengamankan 4 (empat) buah plastik klip bening berisi butiran putih narkotika jenis shabu di dapur rumah Terdakwa dan uang tunai sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa dan barang tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, para saksi (kepolisian) melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan telah menemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik bening berisikan butiran-butiran putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram dan Uang tunai sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 092/III/POL-10009/2024 Tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatanganioleh MALA KARTIKA, S.E. Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa FERI IRAWAN Alias FERI berupa4 (empat) buah plastik klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bening berisi Kristal berwarna putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 1876/NNF/2024 tanggal 18 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. 2. YUDIATNIS, S.T, dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB III atas nama Terdakwa FERI IRAWAN Alias FERI berupa 4 (empat) buah plastik klip bening berisi Kristal berwarna putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan aktifitas atau kegiatan yaitu sedang menjual Narkotika golongan I dan menggunakan shabu, dimana Terdakwa sebagai penjual yang dilakukan dengan cara terselubung *(undercover buy)*, sedangkan saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan aktifitas atau kegiatan yaitu sebagai menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman, dimana saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) buah plastik bening berisikan butiran-butiran putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan Uang tunai sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Feri Irawan Alias Feri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 4 (empat) buah plastik bening berisikan butiran-butiran putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram;

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - Uang tunai sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Khairulludin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Khairulludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nita Ivana Nimsi Romaito, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui *video teleconference.*

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H.	**Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Khairulludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)